

1503240-32.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... trazia consigo e guardava para fins de tráfico. Informalmente, ANDERSON admitiu aos policiais que exercia a função de segurança no local, recebendo R\$ 20,00 (vinte reais), a cada R\$ 100,00 (cem reais) obtidos com a atividade ilícita.

Recebida a denúncia (pág. 65/66), o réu foi citado (pág. 87) e apresentou resposta à acusação. (págs. 97/101). Não sendo hipótese de absolvição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503240-32.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503240-32.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FELIPE DA SILVA PESSOA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ANDERSON FELIPE DA SILVA PESSOA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 18h00min, na Viela Um, nº 15, Vila Jóquei Clube, nesta cidade de São Vicente, possuía, portava, transportava e mantinha sob guarda, sem autorização legal, arma de fogo com numeração suprimida, consistente no revólver, marca TAURUS, calibre 38, municiado com 6 (seis) cartuchos íntegros, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 5/6 e laudo pericial a ser encartado aos autos. E, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, trazia consigo, transportava e guardava, 17 (dezesete) frascos de lança perfume (diclorometano - cloreto de etila), com 510ml (quinhentos e dez mililitros), para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 5/6 e fotografia de págs. 19 e laudo pericial a ser oportunamente juntado aos autos.

De acordo com a denúncia, policiais militares efetuaram incursão no local, conhecido ponto de venda de drogas, para averiguar denúncias recebidas de que indivíduos estariam portando armas de fogo na via pública. Os policiais aproximaram-se de uma aglomeração de indivíduos, os quais, ao notarem a viatura, se dispersaram e correram, sendo que o denunciado fugiu e entrou num imóvel.

Diante da fundada suspeita, os policiais dirigiram-se ao referido imóvel e, franqueada a entrada pela responsável, cuidadora que estava com duas crianças, efetuaram buscas no local, vindo a localizar ANDERSON escondido embaixo de uma lona.

Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi encontrada, em poder do denunciado, uma bolsa preta contendo o revólver, marca TAURUS, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com 6 (seis) cartuchos íntegros que ele possuía, portava e mantinha sob guarda, sem autorização legal.

Na mesma bolsa, havia um aparelho celular LG e 17 (dezessete) frascos de lança perfume (diclorometano - cloreto de etila), com 510ml (quinhentos e dez mililitros), que o denunciado trazia consigo e guardava para fins de tráfico. Informalmente, ANDERSON admitiu aos policiais que exercia a função de segurança no local, recebendo R\$ 20,00 (vinte reais), a cada R\$ 100,00 (cem reais) obtidos com a atividade ilícita.

Recebida a denúncia (pág. 65/66), o réu foi citado (pág. 87) e apresentou resposta à acusação. (págs. 97/101). Não sendo hipótese de absolvição sumária, em audiência realizada de forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, foram ouvidas de duas testemunhas e houve o interrogatório do réu (págs. 133/134).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (págs. 139/145). A defesa requereu a absolvição ou, em último caso, a aplicação da pena mínima (págs. 163/170).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

As pequenas contradições apontadas pela Defesa não têm o condão de afastar o depoimento conciso e uniforme dos policiais.

O policial militar Daniel da Silva Oliveira, responsável pela perseguição e detenção do réu, narrou que em diligência por local conhecido pelo tráfico de drogas havia indivíduos armados que fugiram. Perseguiu o réu e depois de um tempo procurando o achou dentro no quintal, escondido embaixo de uma. Próximo a ele estava o armamento e as drogas. O réu negou a conduta. Esclareceu que no dia dos fatos deu para ver arma nas mãos dos agentes. De onde parou a viatura até o local dos fatos deveria ter 5 a 7 metros de distância e, quando desembaçou, perdeu visualmente o réu, mas seguiu na direção que ele tinha ido e teve êxito na prisão.

O colega de farda Rodrigo Paes de Lira corroborou a versão apresentada na denúncia. O réu, por sua vez, não nega que estava no local dos fatos, em conhecido ponto de tráfico, e que fugiu quando viu a viatura, escondendo-se. Apenas sustentou ser usuário de drogas e que não era traficante.

De fato, não se pode admitir que ao mesmo tempo em que o Estado-Administração imponha o dever para que o agente da autoridade efetue a prisão em flagrante, contraditoriamente o Estado-Juiz afaste a credibilidade de seu testemunho. A conduta está bem delineada, uma vez que a elementar típica contida no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se admite no caso em tela pela análise contextual dos elementos de

convicção que gravitam em torno do cerne da questão.

Como é o delito de tráfico assemelhado aos crimes hediondos, fazendo incidir diversas consequências gravosas ao acusado, reforça-se ainda mais a necessidade da certeza inequívoca da efetiva caracterização de uma das figuras descritas no artigo 33, o que se vislumbra nos autos. Restou demonstrado que o réu possuía, portava, transportava e mantinha sob guarda, sem autorização legal, arma de fogo com numeração suprimida, consistente no revólver, marca TAURUS, calibre 38, municiado com 6 (seis) cartuchos íntegros, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 5/6 e laudo pericial a ser encartado aos autos. E, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, trazia consigo, transportava e guardava, 17 (dezesete) frascos de lança perfume (diclorometano - cloreto de etila), com 510ml (quinhentos e dez mililitros), para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 5/6 e fotografia de págs. 19 e laudo pericial de pág. 125/127.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar:

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343 e, considerando a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, fixo para o réu a pena-base de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em razão da quantidade diminuta de substância entorpecentes, reconheço a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no seu patamar máximo, fixando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, fixo para o réu a pena-base de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Os crimes foram cometidos com desígnios autônomos, incidindo a regra do cúmulo material do art. 69 do Código Penal, portanto as penas são somadas, resultando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena é o inicial semiaberto, em razão da quantidade de pena, no termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE E CONDENO ANDERSON FELIPE DA SILVA PESSOA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo valor legal, em regime inicial semiaberto.

Nego o direito ao recurso em liberdade, muito embora não exista a vedação expressa em lei para a concessão do benefício, conforme dispõe as alterações dadas à Lei 8.072/90 pela recente Lei 11.464/07. De fato, o réu, preso cautelarmente ao longo do processo, foi condenado nesta fase, sendo contraditório deferir sua liberdade

provisória após a demonstração da culpabilidade. Ademais, o tráfico de entorpecentes coloca em risco a ordem pública como um todo e a liberdade do sentenciado pode também colocar em risco o cumprimento da lei penal, aplicada nesta decisão. Recomende-se na unidade em que se encontra.

Nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, CONDENO, ainda, os réus, ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, observada a gratuidade, bem como ao perdimento de valores e bens apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determinando, ainda, a destruição da arma de fogo.

Custas na forma da lei.

São Vicente, 14 de junho de 2022.